

PROCEDIMIENTO SUMARIO

Pregunta 1 – Andrea presenta una demanda en procedimiento sumario. Relata los hechos y señala al demandado, pero **omite anunciar medios de prueba y no especifica claramente la pretensión**.

¿Qué análisis corresponde realizar al juzgador?

- A) Admitir inmediatamente la demanda.
- B) Revisar si cumple los requisitos del Art. 142 antes de calificarla.
- C) Convocar directamente a audiencia única.
- D) Dictar sentencia anticipada.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 142** exige que la demanda contenga, entre otros elementos, **fundamentos de derecho, anuncio de prueba y pretensión clara y precisa**. Antes de tramitarla, el juzgador debe verificar estos requisitos.

Pregunta 2 – Presentada una demanda sumaria correctamente estructurada, el estudiante analiza cuánto tiempo tiene el juez para revisarla.

¿Cuál es el término máximo de calificación?

- A) 48 horas.
- B) 3 días.
- C) 5 días.
- D) 15 días.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art.146 COGEP** establece que la o el juzgador examinará la demanda **en un término máximo de cinco días** para verificar requisitos legales generales y especiales.

Pregunta 3 – El juez advierte que la demanda presentada no cumple con varios requisitos procesales.

¿Qué actuación corresponde?

- A) Rechazar definitivamente la acción.
- B) Conceder tres días para completar o aclarar la demanda.
- C) Ordenar inmediatamente audiencia única.
- D) Remitir el caso a apelación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Según el **Art.146**, si la demanda no cumple requisitos, el juzgador ordenará **completarla o aclararla dentro de tres días**; si no se subsana, procederá el archivo.

Pregunta 4 – El citador encuentra al demandado personalmente en su lugar de trabajo.

¿Qué modalidad de citación corresponde?

- A) Citación por radio.
- B) Citación por boletas.
- C) Citación personal.
- D) Citación consular.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art.54** señala que la **citación personal** se cumple mediante entrega directa del contenido de la demanda y providencias a la o al demandado o a su representante legal.

Pregunta 5 – El demandado no pudo ser localizado personalmente en su domicilio.

¿Qué alternativa prevé el procedimiento?

- A) Suspender definitivamente la citación.
- B) Publicar inmediatamente en prensa nacional.
- C) Utilizar tres boletas entregadas en días distintos.
- D) Dictar sentencia automática.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art.55** dispone que, si no se encuentra personalmente al demandado, la citación se realizará mediante **tres boletas entregadas en días distintos** en domicilio o residencia.

Pregunta 6 – La parte actora no logra determinar el domicilio ni residencia del demandado.

¿Qué requisito debe cumplir para solicitar citación por medios de comunicación?

- A) Solicitar autorización municipal.
- B) Presentar juramento indicando imposibilidad de determinar domicilio e individualidad.
- C) Presentar casación previa.
- D) Obtener autorización del registrador.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art.56** exige que el solicitante declare **bajo juramento** haber agotado diligencias necesarias y que fue imposible determinar individualidad, domicilio o residencia del demandado.

Pregunta 7 – En una localidad rural, el juez considera que la radiodifusora es el principal medio de comunicación.

¿Qué característica debe cumplir esta modalidad?

- A) Una sola transmisión mensual.
- B) Tres transmisiones diarias en horario de 06h00 a 22h00.
- C) Publicación exclusiva en redes sociales.
- D) Notificación únicamente por correo electrónico.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art.56** establece que los mensajes radiales deberán transmitirse **en tres fechas distintas, al menos tres veces por día, entre las 06h00 y 22h00.**

Pregunta 8 – El demandado fue citado válidamente y desea ejercer su defensa.

¿Qué puede realizar al contestar la demanda?

- A) Solo aceptar hechos.
- B) Contestar, proponer excepciones y eventualmente reconvenir.
- C) Presentar únicamente apelación.
- D) Solicitar directamente casación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El documento señala que el demandado **contesta la demanda, propone excepciones y puede reconvenir** dentro del procedimiento sumario.

Pregunta 9 – Luego de presentada la acción, el actor intenta modificar sustancialmente su demanda.

¿Qué regla aplica en procedimiento sumario?

- A) Siempre procede reforma libremente.
- B) Solo con autorización de la contraparte.
- C) No procede la reforma de la demanda.
- D) Solo procede después de sentencia.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art.333 numeral 1** establece expresamente que **no procede la reforma de la demanda** dentro del procedimiento sumario.

Pregunta 10 – El demandado desea presentar una pretensión contra el actor durante el procedimiento sumario.

¿Qué limitación establece el COGEP?

- A) Está prohibida toda reconvención.
- B) Solo se admite reconvención conexa.
- C) La reconvención requiere autorización consular.
- D) Debe plantearse únicamente en apelación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art.333 numeral 2** dispone que en procedimiento sumario **solo se admitirá la reconvención conexa**.

Pregunta Un estudiante analiza diferentes conflictos jurídicos y debe identificar cuándo corresponde utilizar el procedimiento sumario.

¿Cuál es una característica general de este procedimiento?

- A) Está diseñado únicamente para delitos penales.
- B) Se utiliza para materias determinadas expresamente por la ley.
- C) Se aplica a toda clase de controversias civiles.
- D) Reemplaza siempre al procedimiento ordinario.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art.333 COGEP** establece que el **procedimiento sumario** se aplica a los casos expresamente determinados por la normativa, bajo reglas procesales específicas.

Pregunta 12 – Venció el término de contestación y el juez debe continuar el trámite procesal.

¿Qué característica distingue al procedimiento sumario?

- A) Dos audiencias obligatorias.
- B) Una audiencia única.
- C) Solo etapa escrita.
- D) Resolución sin audiencia.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El procedimiento sumario se desarrolla mediante **audiencia única**, concentrando saneamiento, conciliación, prueba y alegatos en un solo acto procesal.

Pregunta 13 – Instalada la audiencia, el juzgador debe verificar la regularidad procesal antes de continuar.

¿Qué actuación corresponde?

- A) Emitir sentencia inmediata.
- B) Realizar saneamiento del proceso.
- C) Ordenar casación.
- D) Remitir el caso a mediación obligatoria.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

Dentro de la audiencia única, el juzgador debe efectuar el **saneamiento procesal**, verificando competencia, validez del procedimiento y posibles nulidades.

Pregunta 14 – Durante la audiencia, las partes manifiestan voluntad de solucionar el conflicto.

¿Qué debe hacer el juzgador?

- A) Negar todo acuerdo.
- B) Intentar la conciliación conforme al procedimiento.
- C) Suspender definitivamente la causa.
- D) Dictar sentencia automática.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La **conciliación** constituye una etapa de la audiencia única, buscando que las partes alcancen una solución consensuada antes de continuar con la controversia.

Pregunta 15 – No fue posible conciliar y el proceso continúa.

¿Qué actividad sigue dentro de la audiencia única?

- A) Consulta popular.
- B) Práctica de prueba.
- C) Casación inmediata.
- D) Nueva demanda.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Superada la etapa conciliatoria, corresponde la **práctica probatoria**, permitiendo demostrar hechos relevantes del proceso.

Pregunta 16 – Luego de practicarse las pruebas, las partes solicitan intervenir nuevamente.

¿Qué actuación corresponde?

- A) Reformar la demanda.
- B) Presentar alegatos finales.
- C) Reiniciar la citación.
- D) Convocar audiencia preliminar.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Después de la práctica de prueba, las partes pueden formular **alegatos**, relacionando pruebas, hechos y fundamentos jurídicos antes de la decisión judicial.

Pregunta 17 – Concluyeron las etapas de la audiencia única.

¿Qué corresponde al juzgador?

- A) Emitir sentencia.
- B) Presentar reconvencción.
- C) Iniciar nuevamente citación.
- D) Abrir etapa extraordinaria de prueba.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

Luego del desarrollo de la audiencia única, el juzgador debe **resolver la controversia mediante sentencia** conforme al COGEP.

Pregunta 18 – Una de las partes considera que ciertos puntos de la sentencia resultan ambiguos.

¿Qué mecanismo procesal puede solicitar?

- A) Aclaración.
- B) Nueva citación.
- C) Reforma de demanda.
- D) Embargo.

Respuesta correcta:A

Retroalimentación

La **aclaración** procede cuando existen conceptos oscuros, ambiguos o imprecisos dentro de una resolución judicial.

Pregunta 19 – El juzgador omitió resolver uno de los puntos discutidos por las partes.

¿Qué solicitud corresponde?

- A) Casación inmediata.
- B) Ampliación.

- C) Citación complementaria.
- D) Nueva demanda.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

La **ampliación** permite requerir pronunciamiento judicial sobre asuntos omitidos dentro de la resolución emitida.

Pregunta 20 – Una parte considera incorrecta la decisión adoptada en primera instancia.

¿Qué finalidad cumple la apelación?

- A) Iniciar nuevo proceso desde cero.
- B) Obtener revisión de la decisión por el órgano superior.
- C) Reformar la Constitución.
- D) Evitar toda ejecución.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

La **apelación** permite solicitar que una autoridad jurisdiccional superior revise la decisión emitida por el juzgador de primera instancia

Pregunta 21 – Una parte sostiene que en la sentencia existe una incorrecta aplicación e interpretación de normas jurídicas.

¿Qué recurso extraordinario podría intentar?

- A) Reforma de demanda.
- B) Casación.
- C) Citación complementaria.
- D) Reconvención.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

La **casación** constituye un recurso extraordinario orientado a controlar la correcta **aplicación e interpretación del derecho**, revisando errores jurídicos contenidos en resoluciones judiciales.

Pregunta El juzgador negó la concesión de un recurso solicitado por una de las partes.

¿Qué alternativa procesal puede activarse?

- A) Mediación obligatoria.
- B) Recurso de hecho.
- C) Nueva demanda sumaria.
- D) Embargo preventivo.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **recurso de hecho** procede frente a determinadas negativas relacionadas con la concesión de recursos contemplados por la normativa procesal.

Pregunta 23 – Un estudiante compara procedimiento ordinario y procedimiento sumario.

¿Cuál elemento distingue principalmente al procedimiento sumario?

- A) Tiene audiencia preliminar y audiencia de juicio.
- B) Utiliza audiencia única concentrada.
- C) Carece totalmente de prueba.
- D) Se desarrolla solo por escrito.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

A diferencia del procedimiento ordinario, el **sumario concentra las actuaciones procesales en una audiencia única**, buscando mayor celeridad y simplificación procesal.

Pregunta Durante el análisis del procedimiento sumario, un alumno observa que varias etapas se desarrollan en un solo acto procesal.

¿Qué característica del procedimiento refleja esta dinámica?

- A) Fragmentación procesal.
- B) Concentración procesal.
- C) Desformalización absoluta.
- D) Suspensión indefinida.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El procedimiento sumario responde a una lógica de **concentración procesal**, integrando saneamiento, conciliación, prueba, alegatos y decisión en una estructura simplificada.

Pregunta 25 – Un estudiante debe reconstruir correctamente la lógica general del procedimiento sumario dentro del COGEP.

¿Cuál secuencia representa adecuadamente su estructura?

- A) Demanda → Audiencia preliminar → Juicio → Casación.
- B) Demanda → Citación → Contestación → Audiencia única → Sentencia.
- C) Citación → Sentencia → Demanda → Reconvención.
- D) Mediación → Embargo → Remate → Casación.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

La estructura general del procedimiento sumario comprende demanda, calificación, citación, contestación, audiencia única y sentencia, incorporando mecanismos de defensa, prueba y recursos procesales previstos en el COGEP.